5 인구감소지역 민간임대주택 세제지원 신설(영§28의2 18호 신설 등)

1 개정개요

※ 지역중심 건설투자 보강방안(8.14.) 후속조치

개정 전	개정 후
□ 주택 취득세 중과세 제외 대상 ○ < 신 설 >	□ 지방 준공 후 미분양 아파트 세제지원 강화(중과예외 신설) ○ 인구감소지역 내 민간임대주택 중과세 및 주택 수 제외 신설 - 중과세 제외(요건 모두 충족시) : ① 「민간임대주택법」 상 등록 임대사업자 및 임대주택 ※ 취득 후 60일 내 등록 필요, 임대 외의 용도 등으로 사용 시 제외 ② 취득기간 : '26.1.1. ~ '26.12.31. ③ 취득지역 : 인구감소지역(89개 시·군·구) - 주택 수 제외 : 주택 수 산정일 현재 임대주택으로 사용시 해당 주택

□ 개정내용

○ 인구감소지역 내 등록민간임대주택 공급 확대를 위해 법인 등 주택에 대한 중과세 제외 및 주택 수 제외 신설

- (영 §28의2 18호) 등록임대사업자가 '26년 12월 31일까지 취득하여 60일 내 등록하는 임대주택에 대해 취득세 중과세 제외
- (영 §28의4⑥ 1호나목) 중과세 제외 주택의 임대기간 중 다른 주택을 추가로 취득하는 경우 해당 주택은 소유 주택 수에서 제외

❑ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용**

▌**지방세법 시행령 부칙 제1조(시행일)** 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 시행령 부칙 제5조(주택 유상거래 취득 중과세의 예외에 관한 적용례)** 제28조의2제17호 및 제18호의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

▌**지방세법 시행령 부칙 제7조(주택 수의 산정방법에 관한 적용례)** 제28조의4제6항제1호나목 및 바목의 개정규정은 이 영 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정조문

현 행	개 정 안
제28조의2(주택 유상거래 취득 중과세의 예외) 법 제13조의2제1항을 적용할 때 같은 항 각 호 외의 부분에 따른 주택(이하 이 조 및 제28조의3부터 제28조의6까지에서 "주택"이라 한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택은 중과세 대상으로 보지 않는다.	제28조의2(주택 유상거래 취득 중과세의 예외) ----------.
1. ~ 4. (생 략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제7호에 따른 임대사업자가 같은 조 제4호에 따른 공공지원민간임대주택으로 공급하기 위하여 취득하는 주택. 다만, 정당한 사유 없이 그 취득일부터 2년이 경과할 때까지 공공지원민간임대주택으로 공급하지	5. ---------- 임대사업자(이하 이 조에서 "임대사업자"라 한다)----------. ----------

않거나 공공지원민간임대주택으로 공급한 기간이 3년 미만인 상태에서 매각·증여하거나 다른 용도로 사용하는 경우는 제외한다.	----------.
6. ~ 17. (생 략)	6. ~ 17. (생 략)
<신 설>	18. 임대사업자가 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따라 임대주택으로 등록하기 위하여 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조제12호에 따른 인구감소지역에서 취득하는 주택으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택. 다만, 임대사업자가 「민간임대주택에 관한 특별법」 제43조제1항에 따른 임대의무기간에 그 주택을 임대 외의 용도로 사용하는 경우 또는 매각·증여하는 경우나 같은 조 제4항 각 호의 경우가 아닌 사유로 같은 법 제6조에 따라 임대사업자 등록이 말소된 경우 해당 주택은 제외한다. 가. 임대사업자가 해당 주택을 취득한 날부터 60일 이내에 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따라 임대주택으로 등록한 주택

	나. 임대사업자가 아닌 자가 해당 주택을 취득한 날부터 60일 이내에 「민간임대주택에 관한 특별법」 제5조에 따라 임대사업자로 등록하고 그 주택을 임대주택으로 등록한 주택
제28조의4(주택 수의 산정방법) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 1세대의 주택 수를 산정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택, 조합원입주권, 주택분양권 또는 오피스텔은 소유주택(주택 취득일 현재 취득하는 주택을 포함하지 아니한 소유주택을 말한다) 수에서 제외한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택 가. (생 략) 나. 제28조의2제3호·제5호·제6호 및 제12호에 해당하는 주택으로서 주택 수 산정일 현재 해당 용도에 직접 사용하고 있는 주택 다. ~ 바. (생 략) <신 설>	제28조의4(주택 수의 산정방법) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----------. 1. ---------- 가. (현행과 같음) 나. 제28조의2제3호·제5호·제6호·제12호 및 제18호---------- 다. ~ 바. (생 략) 바. 제28조의2제17호에 해당하는 주택